

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 182/2530

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

บริษัทแลและสหાયก่อสร้าง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

บริษัทแลและสหાયก่อสร้าง จำกัด ที่ 1

นายแล สว่างศรี ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุพร สว่างศรี ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 156

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอขยายระยะเวลานำเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์มาวางต่อศาลศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พฤติการณ์ของผู้ร้องเป็นการประวิงคดี ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาต่อไปอีก ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เห็นว่า ถ้าศาลแพ่งได้มีคำสั่งในชั้นต้นเสียแต่ในวันที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการวางเงินค่าธรรมเนียมศาลจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ก็ยังมีโอกาสที่จะนำเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์มาวางศาลได้ในวันรุ่งขึ้นฉะนั้นการที่ศาลแพ่งมิได้มีคำสั่งในวันที่ได้ยื่นคำร้องดังกล่าวแต่กลับให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่ง จึงเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้รับความเสียหายเป็นอย่างยิ่ง คำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงมิชอบ โปรดพิจารณาและมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาล

อุทธรณ์โดยอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นำเงินค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์มาวางศาลภายในกำหนดเวลาพอสมควร

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 172)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองโดยชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีเลขที่ 13284 จำนวนเงิน 18,666,033.30 บาท พร้อมดอกเบี้ยอย่างธรรมดาไม่ทบต้นอัตราร้อยละ 18 ต่อปี โดยเริ่มนับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 121,190.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปีโดยเริ่มนับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันที่ 29 มีนาคม 2527 ต้องไม่เกิน 66,339.45 บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง หากประสงค์ที่จะอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นำเงินค่าธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลมาชำระต่อศาลภายใน 7 วันนับแต่วันนี้ (อันดับ 120,118,138)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น และต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง หากยังติดใจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้ (อันดับ 139,146)

ต่อมาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมศาลออกไปอีก 30 วัน โจทก์แถลงคัดค้านศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งอนุญาต ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นำค่า

ธรรมเนียมศาลมาวางต่อศาลชั้นต้นภายใน 7 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง และจะไม่อนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาต่อไป (อันดับ 148,152,160)

ต่อมาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางค่าธรรมเนียมศาลอีก 7 วัน โจทก์แถลงคัดค้าน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 161,163,168)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 170)

คำสั่ง

การที่ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมศาลออกไปอีกนั้น เป็นเรื่องที่ต้องเนื่องกันกับคำสั่งของศาลอุทธรณ์ซึ่งยกอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ซึ่งถึงที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 และเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์โดยเฉพาะ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้ยกคำร้อง

การที่ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมศาลออกไปอีกนั้น เป็นเรื่องที่ต้องเนื่องกันกับคำสั่งของศาลอุทธรณ์ซึ่งยกอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ซึ่งถึงที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 และเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์โดยเฉพาะ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>